

- 备注：「反正我也不想活了」在量刑上不是折扣。最高人民法院 2025 年工作报告对这类案件的口径是「对挑战法律和道德底线的罪大恶极者，坚决依法从严从重从快惩处」。只是放话也已经违法。放话要放火、爆炸、投毒这类危害公共安全的事，把公共秩序搅乱了的，拘留 5 到 10 日，还可以罚 1000 元以下。写恐吓信，或者用别的办法威胁别人人身安全，同样违法。这种要拘留 5 日以下，或者罚 1000 元以下（治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）。念头已经到这一步的，看第 14 条（冒出「拉个垫背的」这种念头当急症处理）。

14. 冒出「拉个垫背的」「同归于尽」这种念头，当急症处理：离开现场，把车钥匙和刀交给别人，打 12356

- 成本：不花钱。难在承认自己此刻不对劲，也难在把东西交到别人手上。
- 说人话：这类念头从冒出来到动手，窗口很短。82 个自杀未遂的人里，47.6% 说从第一次起念到动手不超过 10 分钟。所以要做的不是「想通」，而是先把方向盘、刀、燃气阀、绳子和自己隔开一步，把这十分钟熬过去。然后打 12356。
- 收益：这类念头到动手的窗口很短。对 82 名自杀未遂者在入院三天内做的访谈里，47.6% 的人说，从第一次冒出念头到实施不超过 10 分钟。一项 10 年系统综述（把十年间的研究合起来梳理一遍）认为，限制致死手段的证据在持续增强。镇痛药管控之后，与之相关的自杀下降 43%。跳楼热点加了防护之后，自杀下降 86%（79% 到 91%）。把方向盘、刀、燃气阀、绳子隔开一步，等的就是这十分钟过去。12356 是全国统一心理援助热线，每天接听不少于 18 小时（全国，2025 年 5 月 1 日起）
- 证据等级：B
- 来源：Deisenhammer EA 等 (2009). The duration of the suicidal process: how much time is left for intervention between consideration and accomplishment of a suicide attempt? Journal of Clinical Psychiatry. <https://doi.org/10.4088/JCP.07m03904>; Zalsman G 等 (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. Lancet Psychiatry. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30030-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30030-X); 国家卫生健康委 (2024). 关于应用「12356」全国统一心理援助热线电话号码的通知（国卫医政函〔2024〕259 号）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6994470.htm
- 备注：定 B 级的原因是，这两项证据都出自研究自杀的文献，套到「想伤害别人的冲动」上并没有直接研究。Deisenhammer 那一项还只有 82 个人，只在一家医院做。状态不对的时候别开车，也别去值那种要替别人安全负责的班，先交班再说。想伤害自己的，见第 1 节第 25 条（有自杀念头时打 12356）。情绪低落时先做什么，见第 3 节第 18 条。

15. 身边人说出「谁也别想好过」「带着孩子一起走」，别当气话：近亲属可以直接送诊，公安接到报警也必须管

- 成本：挂号和诊查费几十到几百元。陪着跑一趟医院，要花半天到一天。难在开口劝他跟你去。
- 说人话：家里人说出「谁也别想好过」「带着孩子一起走」，近亲属可以直接把他送去医院，医院不得拒绝诊断。已经动过手、或者眼看要出事的，住院不需要本人同意。分不清是气话还是真的，先打 12356 问，或者报 110 让警察到场。替他瞒着不算帮他。
- 收益：精神卫生法第二十八条第二款写着：「疑似精神障碍患者发生伤害自身、危害他人安全的行为，或者有伤害自身、危害他人安全的危险的，其近亲属、所在单位、当地公安机关应当立即采取措施予以制止，并将其送往医疗机构进行精神障碍诊断」。同一条还规定：「医疗机构接到送诊的疑似精神障碍患者，不得拒绝为其作出诊断」。第二十九条要求医院把这类送来的人留在院里，立即指派精神科执业医师诊断，并及时出具结论。第三十条规定，住院治疗以自愿为原则。但有一种例外：诊断结论表明是严重精神障碍患者，而且「已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险的」。这一类应当对他实施住院治疗，不以本人同意为前提。扬言伤人本身就可以直接报 110。写恐吓信，或者用其他办法威胁他人人身安全的，拘留 5 日以下或者罚 1000 元以下。扬言要实施放火、爆炸、投放危险物质等危害公共安全的犯罪行为，又把公共秩序搅乱了的，拘留 5 到 10 日，并可以罚 1000 元以下（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A

- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第二十九、五十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会 (2012, 2018 修正). 精神卫生法（第二十八、二十九、三十、三十五条）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647635.htm；法国航空事故调查局 BEA (2016). Final Report BEA2015-0125.en: Accident on 24 March 2015 at Prads-Haute-Bléone to the Airbus A320-211 registered D-AIPX operated by Germanwings. https://bea.aero/uploads/tx_elydbrapports/BEA2015-0125.en-LR.pdf
- 备注：按受益人口径，这条算的是同住的配偶、父母、子女。「谁也别想好过」里通常就包括你，而且法律把送诊的权利给的正是近亲属，外人想管也管不了，只能报警。送诊只用于真实的危险信号，吵架时的气话不算，也不能拿它把不听话的家人关进医院。同一部法律也写着：再查一次或者做了鉴定，认定人没有严重精神障碍的，医院不得留他住院（第三十五条）。分不清就先打 12356 问，或者报 110 让警察到场。德翼 9525 航班的调查结论是：当局和雇主没办法采取任何措施，阻止副驾驶当天飞行。原因是「无论是他本人，还是任何其他人——医生、同事或者家属——都没有告知他们」。机上 150 人全部遇难，其中 2 名飞行员、4 名乘务员、144 名乘客。

16. 网上不骂人、不造谣、不转发没核实的事；被网暴先留证再报警

- 成本：不花钱。发之前多想十秒。被攻击时截图、录屏，保存链接和账号 ID，先向平台投诉，再报警。难在被骂的时候忍住不回骂。
- 说人话：公开骂人或者造谣诽谤，拘留 5 日以下，或者罚 1000 元以下，情节较重的拘留 5 到 10 日。情节严重就构成侮辱罪、诽谤罪，判 3 年以下。转发不负责。反过来，你被网暴时，侮辱诽谤原则上要你自己去法院告，所以截图、录屏、存链接只能靠你自己。
- 收益：公然侮辱别人，或者捏造事实诽谤别人的，拘留 5 日以下，或者罚 1000 元以下；情节较重的，拘留 5 到 10 日。多次发送侮辱恐吓信息、滋扰纠缠跟踪、偷拍并散布别人隐私的，同样这么罚。故意散布谣言、把公共秩序搅乱了的，拘留 5 到 10 日。情节严重的，构成侮辱罪、诽谤罪，判 3 年以下。通过网络诽谤的，受害人取证有困难，可以请法院要求公安协助（全国，治安管理处罚法 2026 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第二十九、五十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二百四十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第十六条，增加刑法第二百四十六条第三款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第二百四十六条新增第三款）. 国家信访局转载全文 <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2017/03/1601761496614423.htm>
- 备注：侮辱、诽谤这两个罪原则上「告诉的才处理」，就是得你自己去法院告。公安一般不主动立案，证据只能靠自己攒。但有两种例外。一是「严重危害社会秩序和国家利益的除外」，这种公安可以直接办（刑法第二百四十六条第二款）。二是在网上被诽谤、自己取证确实有困难的，法院可以要求公安帮着调查（同一条第三款，刑法修正案九新增）。转发了照样要担责，明知是假的还往外传，同样算「捏造事实」。自己被网暴之后怎么处置，见本节第 37 条（被网暴了先固证再挑路）。侮辱诽谤的条号由旧法第四十二条改成了新法第五十条。

17. 签字前把纸看完，不替人签字，不在空白纸上签

- 成本：不花钱。多花几分钟，把合同、借条、担保书、入职文件从头读到尾。看不懂的当场问，再拍照留底。难在当着对方的面慢慢看完。
- 说人话：签了就算数，按手印和签名一样算数。「没看清」「以为是别的」在法庭上基本站不住。所以多花几分钟从头读到尾，看不懂的当场问，拍照留底。不替别人签，不在空白纸上签，身份证复印件写清用途。电子签和刷脸确认，同样算签字。
- 收益：依法成立的合同受法律保护，对签字的双方都有约束力。签了就要按约定全面履行。民法典第四百九十条写着，用合同书订合同的，双方「签名、盖章或者按指印时合同成立」。按手印和签

名、盖章是并列的三种办法，按了手印合同一样成立。「没看清」「以为是别的」在法庭上很难成立。不签，就不会背上不属于自己的债务和责任（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大(2020). 民法典（第四百六十五、四百九十、五百零九条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：「不替人签字、不签空白纸、身份证复印件写明用途」是经验做法，没有单独的官方文件。它们的目的是是一样的：别让你的签名被拼进一份法律上成立、你又不得不认的合同里。电子签、刷脸确认同样算签字。熟人让你帮忙刷脸、签字办贷款的，见第 45 条（帮忙刷个脸）。

18. 借钱写清借条，替人担保前先想清楚自己愿不愿意替他还

- 成本：不花钱。用一张纸写清出借人、借款人、金额、利率、期限和还款方式，双方签名。钱走转账，留下痕迹，不给现金。
- 说人话：借条要写全：出借人、借款人、金额、利率、期限、还款方式，双方签名。钱走转账，不给现金，写全了才好起诉。替人担保时看清有没有「连带」两个字。一般保证是等债权人先告了借款人、执行不到钱，才轮到你。写了连带责任保证，债权人可以直接找你要。
- 收益：借款合同应当采用书面形式，内容一般包括借款的种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式。写全了才好起诉。担保合同没写清按哪种方式保证，或者写得不清楚的，按一般保证算。一般保证的担保人可以先等着：要债的人得先去起诉或者仲裁，再申请强制执行借款人的财产，执行完还是还不上，才轮到你替他还。反过来，签了「连带责任保证」就没有这层保护，要债的人可以直接找你要（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大(2020). 民法典（第六百六十八、六百八十一、六百八十六、六百八十七条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：借出去的钱，利息超过 4 倍 LPR 的那一部分法院不保护，见第 7 节。借条上写身份证号、注明「借款」是经验做法。担保书上有没有「连带」两个字，决定你是排在借款人后面，还是和他并排被要债，签之前看清楚。说好让你当担保人，实际签的却是借款合同，见第 45 条（借款人是人，不是担保人）。

19. 维权有期限：民事诉讼时效 3 年，劳动仲裁 1 年，过了对方一句「超过时效」就够

- 成本：不花钱。催款别只在心里催，用微信、短信、邮件或者挂号信留下痕迹。
- 说人话：民事诉讼时效 3 年，从你知道权利受损那天算起。过了期，法院不会主动管，可对方在法庭上说一句「超过时效」就够了，钱还在，只是要不回来。而一条留了痕迹的催款消息，就能让这 3 年从头重算。劳动争议是另一套，仲裁时效 1 年。
- 收益：民法典规定「向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年」。起算点是「权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算」，从你自己吃了亏、又知道该找谁的那天起算。最长不超过自权利受到损害之日起 20 年。期间届满的，「义务人可以提出不履行义务的抗辩」。法院不会自己去翻时效，但对方在法庭上一提就有效，钱还在，只是要不回来了。有四种事情会让时效中断，一中断就从头重新计算 3 年。一是你向欠你的人提出要他履行。二是对方答应履行。三是你去起诉或者申请仲裁。四是和这些效力相同的其他情形。约定分期还的，从最后一期到期那天起算。有四类要求不受时效限制：要求停止侵害、排除妨碍、消除危险；要回自己的不动产和已经登记的动产；抚养费、赡养费、扶养费；法律规定的其他情形。劳动争议是另一套：仲裁时效 1 年，从知道或者应当知道权利被侵害之日起算。但「劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大(2020). 民法典（第一百八十八、一百八十九、一百九十二、一百九十三、一百九十五、一百九十六、一百九十七条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全

国人大常委会 (2007). 劳动争议调解仲裁法 (第二十七条) . <https://rsj.ankang.gov.cn/Content-2150407.html> (安康市人力资源和社会保障局转载)

- 备注：这大概是全书最便宜的一件事：一条留了痕迹的催款消息，就能把 3 年重新起算；什么都不做，就可能白白丢掉打赢官司的资格。事先说好「我不拿时效说事」不算数，两边约定把 3 年改长改短也不算数。反过来，过了期限对方仍然答应还的，就不能再拿时效来拒绝还钱。已经自愿还了的，也不能再要回去。借条和担保见第 18 条（借条和担保）。被执行的阶段见第 20 条（被起诉、被执行了如实报财产）。加班费和未休年休假工资走劳动仲裁那一套，见第 19 节第 1、2 条。

20. 被起诉、被执行了，如实报财产、能还多少还多少，别把房和钱转给亲友或公司

- 成本：不花钱。按法院的要求报告财产：现在有什么，收到执行通知那天之前一年里有什么。能还的先还。还不上，就和申请执行人谈和解、谈分期，申请执行人就是要债的那一方。
- 说人话：把房子挂到公司名下、把钱转给亲友，正是拒执罪写明的情形，判 3 年以下，情节特别严重的判 3 到 7 年。帮着藏钱过户的亲友和公司按同伙算，钱照样追回。拒绝报告或者虚报财产，个人可罚 10 万元以下、拘留 15 日。真没钱不构成这个罪。
- 收益：转移财产本身就是入罪的情形。全国人大常委会对刑法第三百一十三条作过解释。解释把「被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行」直接列为「有能力执行而拒不执行，情节严重」。藏钱、转钱、故意砸了自己的东西、白送出去、贱卖出去，让判决没法执行，都算。两高（最高人民法院和最高人民检察院）2024 年的解释又补了十项。其中包括用假和解、假转让的方式处置自己的财产权益。也包括用明显不合理的高价买下别人的财产，替别人的债务做担保。这些都是故意把自己可以用来还债的财产掏空。拒执罪判 3 年以下。情节特别严重的，判 3 到 7 年并处罚金。特别严重指这几种情形：用虚假诉讼、虚假仲裁、虚假公证妨害执行。聚众冲击执行现场。围攻、扣押、殴打执行人员。因为拒不执行导致申请执行人自杀自残。不是案件当事人的外人，明知情况还和他串通、帮着藏钱过户的，按拒执罪的共犯（同伙）论处。被违法处置的财产应当依法追缴（追回）或者责令退赔。在被告收到应诉通知之后、判决生效之前就动手转移的，同样算。民事上，白送和明显不合理的低价转让，要债的人可以请法院把这笔转让撤销。拒绝报告或者虚假报告财产的，法院可以罚款，对个人 10 万元以下，也可以拘留 15 日以下（全国，两高解释 2024 年 12 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2002). 关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释. https://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61738.htm；最高人民法院、最高人民检察院 (2024). 关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2024〕13 号，第三、四、五、六、八、十一、十二条）. 最高法发布页，全文核对自广东省广州监狱转载. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/447931.html>、http://gzjy.gd.gov.cn/zxxx/content/post_4608108.html；全国人大常委会 (2015). 刑法修正案（九）（第三十九条，修改刑法第三百一十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml；全国人大 (2020). 民法典（第五百三十八、五百三十九、五百四十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大常委会 (2023 修正). 民事诉讼法（第一百一十四、一百一十八、二百五十二条）. 贵州省市场监管局转载: https://amr.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zcfg/fl/202401/t20240129_83645867.html
- 备注：网上流传的「把房子挂到公司名下当员工宿舍、钱全转给亲属」不是漏洞，正好是司法解释点名的白送和假转让。帮你操作的亲友和公司按同伙算，该追回的财产照样追回。反过来，真没钱不构成这个罪。判断你是不是「有钱不还」，要先扣掉你自己和你要养的家人过日子必需的开销。在检察院起诉之前把钱还上一部分或者全部、情节又轻的，可以不起诉。一审判决之前还上的，可以从轻甚至免罚。被列入名单、被限制消费之后怎么办，见第 21 条（被限制消费或者被列入失信名单）。履行完之后怎么恢复，见第 7 节第 19 条（上过失信名单之后怎么重来）。

21. 被限制消费或者被列入失信名单，先查清是按哪一条纳入的，能纠正的申请纠正

- 成本：不花钱。去执行法院查清自己是按哪一项纳入的。准备好已经还了钱、已经照判决做了的凭据（履行凭证），或者准备担保材料。生活、经营必需的那笔消费，要一次一申请。难在得自己一趟趟跑、一次次申请。
- 说人话：先弄清自己是被限制消费，还是进了失信名单，这是两件事。失信名单只有六种情形能纳入，期限 2 年。已经履行完毕等七种情形，法院应当 3 个工作日内删除。限高禁九类消费，坐 G 字头高铁也算。生活或者经营必需的，可以一次一申请。
- 收益：纳入失信名单只有六种情形。一是有履行能力而拒不履行。二是以伪造证据、暴力威胁妨碍抗拒执行。三是以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿转移财产规避执行。四是违反财产报告制度。五是违反限制消费令。六是无正当理由拒不履行执行和解协议。提供了充分有效的担保，或者已经被查封扣押冻结的财产足够清偿的，法院不得按第一项（有履行能力而拒不履行）纳入。被执行人是未成年人的，不得纳入。纳入的期限是 2 年。以暴力威胁妨碍抗拒执行、情节严重的，或者有多项失信行为的，可以延长 1 到 3 年。已经履行完毕、和解协议已经履行完毕、法院裁定终结执行等七种情形，法院应当在 3 个工作日内删除。积极履行或者主动纠正失信行为的，还可以提前删除。被限制消费的自然人不得做九类高消费及非生活和工作必需的消费。一是坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位。二是在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场高消费。三是买不动产，或者新建、扩建、高档装修房屋。四是租高档写字楼、宾馆、公寓办公。五是买非经营必需的车辆。六是旅游、度假。七是子女就读高收费私立学校。八是花高额保费买保险理财产品。九是坐 G 字头动车组列车的任何座位，或者其他动车组列车一等以上座位。因为生活或者经营必需需要做其中一项的，应当向法院申请，获得批准才能做。提供确实有效的担保，或者经申请执行人同意的，法院可以解除限高（全国）
- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院 (2017 修正). 关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（第一、二、三、四、十条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/37182.html>；最高人民法院 (2015 修正). 关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定（法释〔2015〕17 号，第三、八、九条）：「（九）乘坐 G 字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为」. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/15046.html>
- 备注：限高就是限制高消费。这个规定 2010 年出台，2015 年经法释〔2015〕17 号修改，名称改成了《……及有关消费的若干规定》，本条按修改后的现行文本写。2015 年这次改动有三处要紧。一是加了第九类，高铁全部座位都算。二是删掉了「以其财产支付」这层限定，原来写的是「不得有以下以其财产支付费用的行为」。三是单位被限制消费的，实际控制人也跟着受限，但因私消费、花个人钱的，可以向执行法院申请。失信名单和限制消费是两回事，可能只沾上一样。这两样也都不等于征信有污点，从名单里删掉不会改征信，见第 7 节第 19 条（上过失信名单之后怎么重来）。配偶、子女花自己挣的钱受不受限，现行文本没有写明，碰到了去问执行法院。

22. 网购、二手交易被骗，先平台投诉，再报警，再算值不值得起诉

- 成本：平台投诉和报警都不花钱。起诉时，争的钱在 1 万元以内，受理费 50 元；走简易程序、调解或者撤诉的，再减半。立案、开庭、执行至少各占半天到一天，网上立案可以省掉跑腿。要保存订单、聊天记录、转账记录和物流单。难在来回折腾时别中途放弃。
- 说人话：先找平台。平台有保证金和处罚规则，处理最快。再报警：被骗 3000 元以上就够诈骗罪的立案线，不够刑事标准的按治安处罚，拘留 5 到 10 日。要打官司的，网购纠纷可以在收货地法院起诉，金额小的走小额诉讼，2 个月内审结，网上就能立案。
- 收益：诈骗 3000 元至 1 万元以上，构成诈骗罪的「数额较大」，判 3 年以下，另外罚钱或者只罚钱，各省在这个幅度内定本地标准。不够刑事标准的，按治安管理处罚：拘留 5 到 10 日，或者罚 2000 元以下。情节较重的，拘留 10 到 15 日，并可以罚 3000 元以下。民事上，网购合同纠纷可以在收货地法院起诉，不必跑到卖家所在地。争的钱数在本省上年度就业人员年平均工资 50% 以下的，适用

小额诉讼。小额诉讼一审终审（判完就生效、不能上诉）。立案后 2 个月内审结，简易程序 3 个月。民事诉讼可以在网上的平台进行，和线下同等效力（全国，民诉法 2024 年 1 月起，治安管理处罚法 2026 年 1 月起）

- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院、最高人民检察院 (2011). 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2011〕7 号，第一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/sfjs/201802/t20180201_363736.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二百六十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第五十八条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；全国人大常委会 (2023 修正). 民事诉讼法（第十六、一百六十四、一百六十五、一百六十八条）. <https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html>（上海市发展改革委转载）；最高人民法院 (2022 修正). 关于适用《民事诉讼法》的解释（第二十条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/353651.html>；国务院 (2006). 诉讼费用交纳办法（国务院令 481 号，第十三、十五、十六条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6929.htm
- 备注：值不值得打，可以这样算：拿你的税后时薪乘以要搭进去的时间，再加上法院的受理费。立案、开庭、可能还要申请执行，各按半天到一天算。算出来和你想要回的那笔钱比一比，再打个折扣，估一估赢了能不能真执行到钱。打不打，按这笔账自己定。治安管理处罚法 2025 年修订之后条号全变了，盗窃诈骗从旧法第四十九条改成了第五十八条。民诉法 2023 年修正之后，小额诉讼在第一百六十五条。这两处都别抄旧资料。「平台投诉优先」是经验：平台有保证金和处罚规则，处理最快。法释〔2011〕7 号在检察院官网页面上没有标文号，文号待与最高法原文页核对。

23. 恋爱和婚内的大额赠与，交付之前想清楚，交付之后原则上要不回

- 成本：不花钱。大额转账之前先想一下：这是借，还是送。是借就写借条，转账备注写「借款」。难在开口把这句话说出来。
- 说人话：钱一交出去，原则上就要不回来了。送出去的东西，只有在过到对方名下之前才能随便撤销。过户完成之后，只有对方严重侵害你或者你的近亲属、该扶养你却不扶养、不履行约定义务这三种情形才撤得掉。所以大额转账之前先想清楚，这是借还是送。
- 收益：送出去的东西，在过到对方名下之前可以撤销，法律把这个时点叫财产权利转移。一旦转账、过户完成，就只剩三种情形能撤销：收东西的一方严重侵害你或者你的近亲属；该扶养你却不扶养；不履行赠与合同里约定的义务。节日、生日这类有纪念意义的时点给的价值不大的礼物礼金，还有为了表达或者增进感情的日常消费支出，不属于彩礼，分手时不按彩礼返还（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第六百五十八、六百六十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2024). 关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定（法释〔2024〕1 号，第三条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/423442.html>
- 备注：「520、1314 这类特殊数额通常认定为赠与」是实务里常见的说法，本节没有找到最高法的官方原文，不作为结论。去公证处公证过的赠与，就不能说反悔就反悔。一笔转账到底算借还是算送，最后要看证据，聊天记录里的一句「这钱我先借你」比事后争论有用得多。

24. 彩礼走转账并备注，聊天记录留好；借婚姻要钱可以要回

- 成本：不花钱。彩礼、三金、改口费都走转账，并在备注里写清用途。口头说好的事，用聊天记录留痕，或者让家人在场确认。
- 说人话：借婚姻索取财物是法律禁止的，法院支持返还。没登记的、登记了但确实没共同生活的、婚前给了彩礼导致给钱一方生活困难的，可以要求返还。已登记又共同生活的一般不返还。所以彩礼、三金、改口费都走转账并备注用途，谁给的钱谁留证据，男女一样。
- 收益：法律禁止借婚姻索取财物。一方以彩礼为名借婚姻索取财物的，另一方要求返还，法院支持。有三种情形可以要求返还：没办结婚登记；办了登记但确实没有共同生活；婚前给了彩礼，给

到出钱那一方生活困难。已经登记并且共同生活的，一般不返还。但共同生活的时间短、彩礼数额又过高的，法院会按钱实际怎么花的、有没有嫁妆、有没有孕育、双方有没有过错，来确定返还的比例。没登记但已经同居的，同样按比例处理（全国，2024 年 2 月起）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一千零四十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2024). 关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定（法释〔2024〕1 号，第二、五、六条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/423442.html>；最高人民法院 (2020). 关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（一）（法释〔2020〕22 号，第五条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html>
- 备注：彩礼算不算「数额过高」，要看给钱一方所在地的人均可支配收入和他家的情况，全国没有统一数字。该退多少，由法官一个案子一个案子地定。给钱的一方和收钱的一方规则一样，谁给的钱谁留证据。

25. 婚前财产不用怕，房子加名和父母出资先写清楚

- 成本：自己写一份书面的财产协议不花钱，去公证另外收费。父母出钱时，请他们写一句书面说明。整件事一次性花掉几个小时。难在开口和家里人谈钱。
- 说人话：婚前的财产是你个人的，不会因为结婚年头长就变成共同财产。夫妻可以书面约定婚前婚后的财产各归各的。要留意一点：说好把房子加上对方的名，在变更登记之前还能反悔，登记完就是对方的了。离婚时藏钱、转移、挥霍或者伪造债务的一方，可以少分或者不分。
- 收益：婚前财产是个人财产，不会因为结婚年头长就变成共同财产。夫妻可以书面约定：婚前财产和婚后所得归各自、归共同，或者一部分共同，这个约定对双方都有约束力。婚前父母出资买房，视为给自己子女的赠与，除非明确表示是给两个人的。婚后父母出资的，按约定处理；没有约定的，按共同财产的原则处理。婚前或者婚内约定把一方的房产赠与另一方、或者变成两个人共有的，在变更登记之前，赠与的一方可以撤销，登记之后就是对方的了。离婚时隐藏、转移、变卖、挥霍共同财产，或者伪造债务的一方，可以少分或者不分（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一千零六十三、一千零六十五、一千零九十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院 (2020). 关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（一）（法释〔2020〕22 号，第二十九、三十一、三十二条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html>
- 备注：财产协议对男女双方同样有效。想拿它对抗配偶欠外人的债，前提是债主知道你们有这个约定。他不知道，就管不到他。协议不公证也有效，公证只是省得日后为签名和日期扯皮。父母出钱买房怎么写清楚是借是送，见第 10 节第 11 条（父母出资买房）。

26. 结婚前核对对方婚姻状况，以结婚为幌子骗钱的按诈骗罪追究

- 成本：不花钱。登记之前看一眼对方的身份证和户口簿上的婚姻状况。大额的财物往来，留下转账记录和聊天记录。
- 说人话：重婚的婚姻无效。有配偶还去结婚，或者明知对方有配偶还跟他结婚的，判 2 年以下。以结婚为幌子骗钱的，按诈骗罪追究：数额较大判 3 年以下，巨大判 3 到 10 年，特别巨大判 10 年以上或者无期。登记前看一眼对方身份证和户口簿上的婚姻状况。
- 收益：重婚的婚姻无效。有配偶还去重婚的，或者明知对方有配偶仍然和他结婚的，判 2 年以下。诈骗公私财物数额较大的，判 3 年以下并处罚金。数额巨大的，判 3 到 10 年。数额特别巨大的，判 10 年以上或者无期，并处罚金或者没收财产（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一千零五十一条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大 (1997). 刑法（第二百五十八、二百六十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml

- 备注：「骗婚」本身不是一个罪名。能不能按诈骗罪办，要看他一开始就想把钱占为己有，并且编了假话把钱骗到手，还得公安立案去查。够不够「数额较大」，金额由司法解释定，各地可以调整，本节没有核实。骗婚的受害者不分男女，被骗彩礼和被骗嫁妆的案例都有。

27. 上门维修、验车、装修，先问价再动手，全程在旁边看着

- 成本：不花钱。动手之前问清收费标准和要换哪些件，把报价拍下来，或者让对方发文字。修完要维修凭证和发票，把旧件留下。还要站在旁边看一两个小时。难在全程盯着不走开。
- 说人话：家电维修必须明示收费标准，给维修凭证和发票，不得虚报故障，不得故意换掉性能正常的零件，情节严重的罚3万元以下。所有经营者都必须明码标价，不得在标价之外加价。所以动手前问清价钱和要换的件，修完要凭证和发票，旧件留下。被多收了先打12315。
- 收益：家电维修经营者必须明示服务项目和配件的收费标准、质量规范、质保期限和投诉电话。必须给消费者维修服务凭证和收费发票，并如实填写维修的项目和详情。不得虚列、夸大、伪造维修项目，不得虚报故障部件，不得故意替换性能正常的部件。情节严重的，处3万元以下罚款。所有经营者都必须明码标价，不得在标价之外加价，不得收取任何没有标明的费用。低价诱骗、高价结算，以及虚假折价，属于价格欺诈。经营者必须用显著的方式标明服务的项目、内容、价格和计价方法，不得作虚假的或者引人误解的宣传（全国）
- 证据等级：B
- 来源：商务部(2012). 家电维修服务业管理办法（商务部令2012年第7号，第五、七、九、十四条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2231695.htm；市场监管总局(2022). 明码标价和禁止价格欺诈规定（市场监管总局令第56号，第五、八、十九条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5699926.htm；国务院(2024). 消费者权益保护法实施条例（国务院令 第778号，第九、十条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940159.htm；全国人大常委会(2013修正). 消费者权益保护法（第八、十条）：「消费者有权根据商品或者服务的不同情况，要求经营者提供……服务的内容、规格、费用等有关情况」「有权拒绝经营者的强制交易行为」. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7670606ef>（国家法律法规数据库）
- 备注：被多收了先打12315，处罚由商务、市场监管部门来做，不用你自己打官司。定B级是因为规则虽然是官方的，但「在旁边看着能少花多少」没有数字，主要靠经验。问价、留凭证、留旧件，对谁都一样做，不用以貌取人。家电那个办法只管家电维修，验车、装修参照明码标价规定和实施条例。上位的消费者权益保护法也写了这两样权利。第八条说你有权要求经营者说明服务的内容、规格、费用。第十条说你有权拒绝强制交易。

28. 别当「挂名法人」，别把身份证借给人注册公司

- 成本：不花钱。有人请你「挂个名，不用管事」，拒绝就行。
- 说人话：法律预设法定代表人就是那个管事的人，「我只是挂个名、什么都不知道」不是免责的理由。法定代表人执行职务给别人造成损害，公司先赔，赔完可以回头找有过错的你追偿。已经挂了名的，公司法允许你辞掉，公司要在30日内定出新的法定代表人。
- 收益：法定代表人由实际执行公司事务的董事或者经理担任，法律预设你就是管事的那个人。法定代表人执行职务给别人造成损害的，公司先赔，赔完可以回头向有过错的法定代表人追偿（把这笔钱要回去）。董事、高管对公司负有忠实义务和勤勉义务（忠于公司、尽心办事）。执行职务给别人造成损害，本人又有故意或者重大过失的，自己也要掏钱赔。「不知情」在法律上不是能免掉责任的理由（全国，2024年7月起）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会(2023). 公司法（2023年修订，第十、十一、一百八十、一百九十一条）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 备注：公司法原文只讲了责任归谁。挂名更常见的后果是：公司被法院执行的时候，法定代表人跟着被限制高消费，税务和行政处罚也可能牵连到你。这些后果出自其他法律和执行规定，本节没有

核实原文，所以定 B 级。已经挂了名的，公司法允许你辞掉，公司要在 30 日内定出新的法定代表人。借你的名字去贷款，见第 45 条（帮忙刷个脸）。

29. 出入境不帮陌生人带东西，不代收来路不明的包裹

- 成本：不花钱。拒绝就行。
- 说人话：外交部领事司给出国公民的建议是：不要替别人携带行李物品，特别是违禁品，或者你并不了解的东西。行李里真查出毒品或者走私品，「我不知道里面装的什么」要你自己举证。国内代收快递也一样，尤其是让你先垫钱、事后退款的。
- 收益：外交部领事司给出国公民的建议是「请务必避免为他人携带行李物品，特别是违禁物品或不了解的物品」。这么做是为了避免在不知情的情况下替别人携带违禁品，因而承担法律责任。行李里查出毒品或者走私品的时候，「不知道里面是什么」需要你自己举证
- 证据等级：B
- 来源：外交部领事司 (2023). 对准备出国的中国公民有哪些建议. https://cs.mfa.gov.cn/gyls/lscs/201106/t20110615_876383.shtml
- 备注：海关总署和公安部关于这件事的官方提示页面打不开，本条只引了外交部领事司的页面。而且原文只给原则、不给法条，所以定 B 级。国内代收快递也一样，尤其是让你先垫付、事后退款的。

30. 养狗必须牵绳：不牵绳出了事是无过错责任（你有没有错都要赔），赔到底

- 成本：一根绳几十元。难在每次出门都记得牵。
- 说人话：狗伤了人，原则上不管你有没有错都要赔。只有能证明是对方故意或者有重大过失，才可能少赔或者不赔。而如果你违反规定没牵绳，就只剩「被侵权人故意」这一条能减轻，不牵绳等于把唯一的退路也堵死。禁养的烈性犬伤了人，没有任何免责的理由。
- 收益：自家养的动物伤了人，养的人或者当时管着它的人就要赔，法律叫承担侵权责任。只有能证明是被伤的人自己故意招惹，或者有重大过失，才可以不赔或者少赔。而违反管理规定、没采取安全措施的，比如该牵绳没牵，就只剩「被侵权人故意」这一条能减轻。禁止饲养的烈性犬伤了人，则没有任何能免责的理由
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典. 最高人民检察院转载全文. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml 第一千二百四十五条：「饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。」第一千二百四十六条：「违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。」第一千二百四十七条：「禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。」第一千二百四十九条：遗弃、逃逸的动物在此期间造成损害，由原饲养人或者管理人承担责任
- 备注：狗咬人的赔偿包含医疗费、误工费、狂犬疫苗和免疫球蛋白，一次上万很常见。伤得重，或者伤到小孩的，数目还要更高。丢下不管也不脱责：遗弃、逃逸期间伤了人，仍然算原饲养人的。被咬之后怎么处置见第 13 节。

31. 对方喝到意识不清、睡着，或者可能不满 14 岁，就不要发生关系

- 成本：不花钱。代价是当时把事情停下来。难在当场停住。
- 说人话：对方喝到意识不清或者睡着，就没有能力表示同意，这时发生关系法律上也算强奸，基本刑是 3 到 10 年。事后你几乎无法证明对方当时同意。唯一可靠的做法是不发生关系，酒局散场把人交给对方自己的朋友或者家人。年龄的认定见第 9 节第 18 条（不满 14 岁）。
- 收益：《刑法》第二百三十六条：以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。「其他手段」不限于动手，对方意识不清、睡着时无法有效同意，就落在这四个字里。强

奸妇女情节恶劣的，强奸妇女多人的等情形，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。同一条还规定，奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论并从重处罚，幼女怎么认定见第 9 节第 18 条（不满 14 岁）。北京市西城区人民检察院的普法文章说，把妇女「麻醉、灌醉后实施性侵的，同样构成强奸罪」。关键在「是否违背了被害人内心真实意愿」，被害人当时有没有反抗「并非关键」。《刑法》第二百三十七条管强制猥亵：以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人的，处五年以下有期徒刑或者拘役（全国）

- 证据等级：B
- 来源：全国人大 (1997). 刑法（第二百三十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；全国人大 (2020 年修正). 刑法（第二百三十七条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安交管局转载整合文本）；北京市西城区人民检察院 (2018). 她们为什么不再沉默…… <https://www.bjjc.gov.cn/c/xicheng/xjjsl/320654084.jhtml>
- 备注：给 B 是因为法条只写了「其他手段」四个字。「灌醉了也算强奸」出自检察院的普法文章，不是司法解释。强奸罪的法条只写了妇女。男性被这样侵害，按强制猥亵罪追究，所以对方是男是女都一样不能碰。自己是被害的一方，先做什么见第 13 节第 42 条（被性侵之后）。你自己喝到断片的时候，被指控和被敲诈这两种风险同时存在，见本节第 32 条（对方拿把柄来要钱就报警）。

32. 发生关系、裸聊之后对方拿报警、发照片、告诉你单位来要钱，一分钱不给，一条记录不删，直接报警

- 成本：不花钱。截图对方的账号、聊天记录和收款码，带着手机去派出所。难的是忍住「先给钱平事」的念头。
- 说人话：拿「我去报警」「把照片发给你单位」要挟你给钱，是敲诈勒索。一分钱不给，一条记录不删，当场报警，给了第一笔就会有第二笔。对方真把照片发出去，是他多一条罪。敲诈 2000 到 5000 元以上就判 3 年以下，3 万到 10 万以上判 3 到 10 年。
- 收益：《刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。拘役是短期关押，管制是不关押但限制自由，并处或者单处罚金就是另外罚钱或者只罚钱。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。两高还有一份解释：《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕10 号，2013 年 4 月 27 日起施行）。这份解释的第一条定了三档金额。敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上的，认定为「数额较大」。三万元至十万元以上的，认定为「数额巨大」。三十万元至五十万元以上的，认定为「数额特别巨大」。第三条：二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为「多次敲诈勒索」（全国）。民法典第一千零三十二条：任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。第一千零三十三条禁止以电话、短信、即时通讯工具等方式侵扰私人生活安宁。所以对方真把照片发出去，是他多一条罪。福建省公安厅同类案件提示的原话是：「一定要保存好证据，及时拨打 110，切勿继续转账」
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020 年修正). 刑法（第二百七十四条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>（北京市公安交管局转载整合文本）；最高人民法院、最高人民检察院 (2013). 关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2013〕10 号）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/5310.html>；全国人大 (2020). 民法典（第一千零三十二、一千零三十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大 (2020). 民法典（第一千一百九十五条）：「权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息」「未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任」. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf>（国家法律法规数据库）；福建省公安厅 (2024). 因为一条「约炮」信息，我背上 23 万的债务. http://gat.fujian.gov.cn/ztzl/fjffpzrx/spjq/202403/t20240307_6410612.htm；检察日报 (2018). 两次获刑不思悔改 曝光隐私

要挟网友（徐州市鼓楼区人民检察院网站转载）. https://xzgl.jsjc.gov.cn/jianwu/baxiang/201804/t20180409_420934.shtml；检察日报 (2022). 男子以公布裸照威胁 10 名女性与其发生关系，大数据筛查「报警」！（最高人民检察院网站）. https://www.spp.gov.cn/zdgg/202212/t20221212_595435.shtml

- 备注：三档金额是各省在司法解释给的幅度内自己定的。2000 到 5000 元以上算「数额较大」。3 万到 10 万元以上算「数额巨大」。30 万到 50 万元以上算「数额特别巨大」。落到你所在的省是哪个数，以当地标准为准。两年内敲诈三次以上的，每次金额不大也算「多次」。别自己删聊天记录、删照片、注销账号、拉黑了事，那是把自己的证据也删了，见本节第 5 条（被传唤先请律师、不删记录）。真被立案调查的，这些记录同时是你自证的材料。也别试图「谈判分期」。裸聊敲诈多是境外团伙干的，他们一边录屏，一边用木马读走你的通讯录。「群发给家人」是话术，报警后照样能立案。拿「告诉你家里人你喜欢同性」要挟要钱，也是同一种敲诈。江苏盐城有人在同性社交软件上约人见面后，这样要走 1.45 万元，受害人报案后他被起诉，此前他已两次因同样手法被判刑。拿裸照逼人发生关系，按强奸罪追究。浙江象山有人在社交平台上骗到多名女性的裸照，再拿公布裸照威胁她们，查明的被害人有 10 人。其中一人收到威胁就报了警，两人没见过面，检察院仍按强奸未遂处理，最后以强奸罪、强制猥亵罪起诉。所以别给网上认识的人发裸照。反过来，你自己是受害人、去向侵权方索赔的，金额高也不等于敲诈，见本节第 36 条（自己是受害人去索赔）。照片真被发到网上的，可以通知平台删除。民法典第一千一百九十五条规定，你有权通知平台删除、屏蔽、断开链接，通知里要附上侵权的初步证据和你的真实身份信息。平台收到通知不及时处理的，扩大的那部分损害由它和发帖人一起赔。

33. 被人捏造事实举报，可以要求追究：够治安处罚的拘留 5 日起，够罪的判 3 年以下

- 成本：不花钱。去公安机关报案，说明对方是捏造的。难在拿出东西证明他是故意编的。
- 说人话：捏造事实诬告陷害别人，想让他被追究刑责或者被治安处罚，本身就是违法。这种要拘留 5 日以下，或者罚 1000 元以下。情节较重的，拘留 5 到 10 日。够得上犯罪的是诬告陷害罪，判 3 年以下。但记错了、告错了不算，要追究对方，你得证明他是有意诬陷。
- 收益：《治安管理处罚法》（2025 年 6 月 27 日修订，2026 年 1 月 1 日起施行）第五十条管的是诬告。捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的，要处罚。处五日以下拘留，或者一千元以下罚款。情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。《刑法》第二百四十三条管的是诬告陷害罪。捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚，从重是指在同一档刑罚里往重里判。不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。记错了、告错了，不按这两款追究（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法（2025 年修订，第五十条）. https://gaj.beijing.gov.cn/wsgs/2024zwcwj/zcfg/202506/t20250630_4134266.html（北京市公安局转载全文）；全国人大 (1997). 刑法（第二百四十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 备注：要追究对方，光证明「我没做过」不够，还要证明他「捏造事实」并且「有意诬陷」。后者难证明得多，追究不一定能成。全国范围内没有公开的诬告立案与处理统计，本书查不到，因此不写发生率，也不写性别分布。自己被指控后的举证和救济，见本节第 34、35 条（证据不足应判无罪、国家赔偿）。

34. 证据不足本来就应当判无罪，逼出来的口供应当排除；判了还有申诉和再审

- 成本：走程序本身不花钱，但申诉和再审都很耗时间。通常要请律师，律师费几千元起。经济困难的可以申请法律援助，见本节第 5 条（被指控先请律师）。难在一轮轮等下去不放弃。
- 说人话：定罪的门槛写在刑事诉讼法里：定案的证据要经过法定程序查证属实，还要综合全案证据排除合理怀疑。做不到，就应当判无罪。刑讯逼供得来的口供、暴力威胁得来的证言，都应当排除，不能作为判决的依据。判决生效之后，你和你的法定代理人、近亲属还可以申诉。

- 收益：《刑事诉讼法》第五十五条：证据确实、充分，要符合这些条件——定案的证据都经过法定程序查证属实，综合全案证据对认定的事实已经排除合理怀疑。排除合理怀疑，就是把全案证据合起来看，认定的事实不能还留着说得通的另一种可能。第五十六条：采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述，以及采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的，应当依法予以排除，不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。第二百条第（三）项：证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百五十二条给了申诉的路。当事人及其法定代理人、近亲属，对已经发生法律效力的判决、裁定，可以向人民法院或者人民检察院提出申诉。但申诉不能停止判决、裁定的执行。第二百五十三条列举了人民法院应当重新审判的情形（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2018). 刑事诉讼法（2018年修正，第五十五、五十六、二百、二百五十二、二百五十三条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/201810/t20181027_396818.shtml
- 备注：这些是制度写明的底线，结果并没有保证。本书没有中国刑事案件无罪率、申诉改判率的可核对官方数据，所以不写比例，也不评价个案。自己能做的有三件事。第一，第一次讯问之后就委托律师，见本节第5条（被指控先请律师）。第二，笔录逐字看完再签。第三，别为了「早点出去」认下没做过的事，认罪认罚只能从宽，免不了责。符合法定情形的，法院应当重新审判。

35. 被羁押后撤案、不起诉或者判无罪的，去申请国家赔偿，按天算钱

- 成本：不花钱。向当初作出拘留、逮捕、起诉或者判决的那个机关提出赔偿申请。
- 说人话：被拘留、逮捕后又撤案、不起诉或判无罪的，能申请国家赔偿。被关的日子按天赔，2026年5月18日起每天495.94元，一年约18万元。后果严重的另给精神损害抚慰金。犯了事只因情节轻微不起诉的，不赔。过了追诉期、没到年龄、自己作假口供的也不赔。
- 收益：《国家赔偿法》第十七条列了几种情形，受害人有取得赔偿的权利。第一种是拘留：违反刑事诉讼法规定对公民采取拘留措施，或者依法拘留但超过法定时限。这之后决定撤销案件、不起诉，或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的。第二种是逮捕：对公民采取逮捕措施后，决定撤销案件、不起诉，或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的。第三种是再审：案子按审判监督程序再审改判无罪，原判刑罚已经执行的。审判监督程序就是把已经生效的判决重新拿出来审的程序。第三十三条：侵犯公民人身自由的，每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。第三十五条：致人精神损害的，应当在侵权行为影响的范围内为受害人消除影响、恢复名誉、赔礼道歉，造成严重后果的应当支付相应的精神损害抚慰金。第十九条列了六种国家不赔的情形。一是自己故意作假口供，或者伪造其他有罪证据，因此被关或者被判刑。二是按刑法第十七条、第十八条不负刑事责任的人被关，比如没到负刑事责任的年龄，或者精神病人在不能辨认、不能控制自己行为的时候造成危害。三是按刑事诉讼法规定不追究刑事责任的人被关。这包括情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，过了追诉时效的，嫌疑人死亡的。也包括犯罪情节轻微、检察院决定不起诉的，就是常说的相对不起诉（也叫酌定不起诉）。未成年人附条件不起诉考验期满后不起诉的，和被害人达成和解后不起诉的，同样在内。四是办案人员和行使职权无关的个人行为。五是自己自伤、自残等故意行为造成的损害。六是法律规定的其他情形。两高2015年的刑事赔偿司法解释第七条再次确认：不负刑事责任的人和相对不起诉的人被羁押，国家不赔。但起诉后被法院错判拘役、有期徒刑、无期徒刑并已执行的，判决确定后继续关押的那段仍然要赔。该解释第八条：办案机关以「你自己作假口供」「你自己自伤自残」为理由不赔的，由办案机关举证。最高人民检察院2026年5月发了通知。国家统计局2026年5月15日公布，2025年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资约12.9万元（129441元）。据此算出的日平均工资为495.94元。各级检察院自2026年5月18日起作出国家赔偿决定时，对侵犯公民人身自由的赔偿金按每日495.94元计算。上一个标准是每日475.52元，从2025年5月起用（全国）
- 证据等级：A

- 来源：全国人大常委会 (2012 年修正). 国家赔偿法（第十七、十九、三十三、三十五条）. https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgxfxfg/202503/t20250306_1958899.html（国家统计局转载）；最高人民法院 (2026). 最高人民法院公布最新侵犯公民人身自由的赔偿金标准. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202605/t20260519_727675.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2015). 关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释（法释〔2015〕24 号，第七、八条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/16409.html>；全国人大 (2018). 刑事诉讼法（2018 年修正，第十六、一百七十七、一百八十一、二百八十四、二百九十条）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml。国家赔偿法第十九条和该解释引的是 2012 年刑事诉讼法条号（第十五条、第一百七十三条第二款、第二百七十三条第二款、第二百七十九条），2018 年修正后依次对应第十六条、第一百七十七条第二款、第二百八十四条第二款、第二百九十条
- 备注：这个按天算的标准，每年 5 月随国家统计局公布的上年度城镇非私营单位年平均工资更新。用的时候查当年的数字，别直接套本条这个。拿到不起诉决定书，先看它写的依据。写的是「没有犯罪事实」或者「证据不足」，可以申请赔偿。写的是「犯罪情节轻微」，或者过了追诉时效，被关的日子原则上赔不了。不服相对不起诉的，收到决定书后 7 日内可以向检察院申诉。精神损害抚慰金由办案机关按后果定，没有统一公式。该赔钱的是当初决定关你的那个机关（公安、检察院或者法院），先找它提。对它的处理不服，再按国家赔偿法的程序往上申请。实际怎么算，可以看本节第 36 条（自己是受害人去索赔）里郭利那个案子的决定书。郭利被关了 1826 天。赔偿按作决定那一年的标准算，不按关他那一年的，用的是 2016 年度全国职工日平均工资 258.89 元。限制人身自由这部分赔了约 47.3 万元（472733.14 元），另给精神损害抚慰金约 16.5 万元（165450 元）。他自己申请的十年精神损害抚慰金 8888 万元，超出的部分不支持。也要知道哪些赔不了：那份决定书把误工费、身体健康方面的赔偿、财产损失、律师费、看守所的生活费补贴，都认定为不在国家赔偿的范围里。

36. 自己是受害人去索赔，走 12315、起诉或者律师，别单独赴对方的约，别把「给钱」和「我不曝光」绑成一句话

- 成本：不花钱。通过 12315、去法院起诉，或者委托律师提出。见面谈的时候全程录音。难在忍不住不自己跟对方单独谈。
- 说人话：自己是受害人，向侵权方索赔，本身有法律依据，不会因为「要价高」就自动变成敲诈勒索。但代价可能很大：郭利先被以敲诈勒索罪判了五年，后来才再审宣告无罪。所以走留痕的渠道，别单独去对方指定的地方谈，别把「给钱」和「我就不曝光」绑成一个条件说出口。
- 收益：官方案例：2008 年有关部门公布部分批次「施恩」牌奶粉含三聚氰胺之后，郭利之女的检查结果为「双肾中央集合系统内可见数个点状强回声」。郭利多次向销售商和施恩公司索赔，并向媒体曝光。2009 年 6 月双方达成协议，施恩公司补偿 40 万元，郭利出具书面材料表示不再追诉并放弃赔偿要求。此后公司报案，郭利被潮安县人民法院以敲诈勒索罪判处有期徒刑五年。广东省人民检察院提出了再审建议。建议认为「现有证据不足以证实郭利主观上具有非法占有的目的」。郭利作为法定监护人，「有权利向奶粉的生产厂家索赔，其索赔行为有法律依据」。建议还写着，「消费者对损害其合法权益的行为，有权通过大众传播媒介予以揭露、批评」。2017 年 4 月 7 日，广东省高级人民法院再审宣告郭利无罪。理由是「原审认定郭利以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索取财物行为的事实不清，证据不足，郭利的行为性质未超出民事纠纷的范畴」。郭利自 2009 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 22 日被羁押 1826 天（广东，2017 年再审改判）
- 证据等级：B
- 来源：广东省人民检察院 (2017). 广东省检察院再审建议对郭利案改判无罪. http://www.gd.jcy.gov.cn/jcyw2/201704/t20170411_1975029.shtml（广东省人民检察院官网）；广东省高级人民法院赔偿委员会 (2018). 郭利以再审无罪为由申请、广东省潮州市中级人民法院赔偿的国家赔偿案件（（2018）粤委赔 11 号）. https://www.gdcourts.gov.cn/caipanwenshuxuandeng/caipanwenshuxuandeng/content/post_1045709.html

- 备注：给 B 是因为这只是一个案子，不是能推广的比例。它同时说明两件事：索赔本身合法，以及你仍然可能被警方当成案子立案来查。风险最低的走法是把索赔交给律师，或者直接去法院起诉，自己不和对方单独接触。对方约你去他所在地「面谈解决」时尤其要留意，报案和立案通常发生在对方所在地。和解协议签了就照协议走，签完再另起一笔高额索赔，最容易被解读成「要挟」。被立案之后怎么处置，见本节第 5、34、35 条（先请律师、证据不足应判无罪、国家赔偿）。对方拿把柄向你索财的情形，见本节第 32 条（对方拿报警、发照片来要钱）。

37. 被网暴了：先开防护、先固证，再在平台、禁令、报警三条路里挑

- 成本：不花钱。当场花十几分钟做防护和取证。如果走到申请禁令或者自诉这一步，要跑法院，可能还要请律师。难在被骂的时候先去存证，不去对骂。
- 说人话：当场先做三件事：打开平台的防护设置，用快捷取证把内容存下来，再从快捷入口举报。之后可以向法院申请禁令，让他先停手。也可以自己去法院告，取证难可以请公安协助。后果特别严重、影响又恶劣的，由检察院起诉，不用你自己举证。
- 收益：法发〔2023〕14 号第 15 条讲的是禁令。权利人有证据证明，行为人正在实施或者即将实施侵害其人格权的违法行为。不及时制止，将使其合法权益受到难以弥补的损害。权利人依据民法典第九百九十七条申请的，人民法院可以依法作出人格权侵害禁令。人格权侵害禁令就是一道责令对方先停手的法院命令。该解释第 11 条讲的是取证。自诉案件里，「被害人提供证据确有困难的，可以要求公安机关提供协助」。公安机关应当及时查明行为主体，收集传播扩散情况及影响等证据材料。网络服务提供者应当提供必要的技术支持。「经公安机关协助取证，达到自诉案件受理条件的，人民法院应当决定立案」。无法收集的，公安机关应当书面说明。自诉案件就是要受害人自己去法院起诉的案件。该解释第 12 条列了五种情形，应当认定为刑法第二百四十六条第二款说的「严重危害社会秩序」。一是造成被害人或者其近亲属精神失常、自杀等严重后果，且社会影响恶劣。二是随意以普通公众为侵害对象，信息大范围传播引发大量低俗恶意评论，且社会影响恶劣。三是侮辱诽谤多人或者多次散布，且社会影响恶劣。四是组织、指使人员在多个平台大量散布，且社会影响恶劣。五是其他。该解释第 4 条：组织「人肉搜索」，违法收集并向不特定多数人发布公民个人信息，情节严重的以侵犯公民个人信息罪定罪处罚。《网络暴力信息治理规定》第二十三条要求平台提供这些防护选项。可以屏蔽陌生用户或者特定用户。可以限制本人发布信息的可见范围。可以禁止转载或者评论。可以只接收好友私信，或者拒绝接收所有私信。第二十五条要求提供快捷取证功能。第二十六条要求在显著位置设快捷投诉举报入口。第十五条要求平台发现涉嫌违法犯罪的，及时向公安机关报案
- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院、最高人民检察院、公安部 (2023). 关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（法发〔2023〕14 号，第 4、11、12、15 条）。<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/412992.html>；全国人大 (2020). 民法典（第九百九十七条）。最高人民检察院转载全文 https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；国家互联网信息办公室、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局 (2024). 网络暴力信息治理规定（第十五、二十三、二十五、二十六条，2024 年 8 月 1 日施行）。国务院公报 https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11526/202408/content_6969181.html
- 备注：顺序按「快且便宜」排：平台最快、成本最低，先固证、先举报。法院最慢最贵，最后再定要不要打。三条路的过程成本都得自己扛。禁令要自己向法院申请。自诉是自己去法院立案、自己拿证据。想让检察院接手、改走公诉，得撞上法发〔2023〕14 号第 12 条列的那五种情形之一，够不上就只能自己告。有两件事别做。一是不对骂，骂回去会把你变成本节第 16 条（网上不骂人、不造谣）里被处罚的那一个。二是不删自己账号里的内容，那是证据。扛不住的时候打 12356，见第 1 节第 25 条。要求平台删除你的个人信息，见第 14 节第 8 条。因为帮了陌生人被拍、被传上网的情形，见 [docs/遇到陌生人出事该不该停.md](#)。

38. 「先给人买保险再动手」这条路法律上从头堵死：钱一分拿不到，罪按故意杀人加保险诈骗数罪并罚

- 成本：不花钱。
- 说人话：四道门都是关着的。背着家人给他买以死亡为条件的保险，合同无效。投保人故意造成被保险人死亡的，保险公司不赔。故意杀害被继承人的，丧失继承权。刑法还把这种骗保单列一项，和故意杀人罪数罪并罚，最高死刑。钱一分拿不到。
- 收益：保险法第三十四条：以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，合同无效。被保险人就是被保的那个人。父母为未成年子女投保不受这个限制。第三十九条：投保人指定受益人时须经被保险人同意。投保人是掏钱买保险的人，受益人是出事后领钱的人。第四十三条管的是故意害人。投保人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病的，保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足二年以上保险费的，向其他权利人退还现金价值。受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。第二十七条第二款：投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除合同、不承担赔偿或者给付责任，除第四十三条规定外不退还保险费。民法典第一千一百二十五条：故意杀害被继承人的，丧失继承权。刑法第一百九十八条第一款第五项，把「投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金」列为保险诈骗。数额较大的，处 5 年以下并处 1 万至 10 万元罚金。数额巨大的，处 5 至 10 年。特别巨大的，处 10 年以上。第二款：有该项行为同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚，数罪并罚就是几个罪合在一起算刑。第二百三十二条：故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。案例是安徽宣城的张某松案。2016 年 7 月 18 日凌晨，他驾车冲入池塘，妻子溺亡。事发前不到半个月，他为妻子投保 4 份，每份 100 万元。7 月 25 日他被抓获。法院以故意杀人罪、保险诈骗罪数罪并罚，判处死缓并处罚金 5 万元
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2015 修正). 中华人民共和国保险法第二十七、三十四、三十九、四十三条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811>；全国人大 (2020). 中华人民共和国民法典第一千一百二十五条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf>；全国人大常委会. 中华人民共和国刑法（经刑法修正案十一修正的整合文本）第一百九十八条、第二百三十二条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92>；安徽省人民检察院转载《法制日报》(2020-01-13). 杀妻骗保牵出案中案（安徽省人民检察院民事虚假诉讼监督典型案例）. http://www.ah.jcy.gov.cn/jczt/jjslhyqkjc/mtjj/202001/t20200113_2758841.shtml
- 备注：这条的受益人是自己，避免的是死刑或者无期。案例的伤亡和判决取自检察机关公布的典型案例原文，正文不写侦查手段之外的细节。伪造事故、夸大损失这类不涉及人命的骗保，同样是犯罪，连帮忙作证的人一起算，见第 9 节第 21 条（伪造事故、夸大损失骗理赔）。给家人买保险本身是正常的，要防的是「买了保险再动手」这个念头。想伤害家人的冲动按急症处理，见本节第 14、15 条（自己冒出念头、身边人说出狠话）

39. 报警当场要受案回执，不立案要书面通知：7 日内可申请复议，再 7 日可申请复核，检察院能通知公安立案

- 成本：不花钱。当场多问一句，把受案回执要到手。之后按上面的日期去追问进度。难在一次次开口去问。
- 说人话：报了警要当场拿到受案回执，这是你报过案的唯一凭据。公安决定不立案，应当给你书面的不予立案通知书。不服可以 7 日内申请复议，还不服再 7 日内申请复核。你也可以找检察院，请它监督公安立案。
- 收益：《公安机关办理刑事案件程序规定》（公安部令第 159 号修正后）第一百七十一条管的是受案回执。原文是：「公安机关接受案件时，应当制作受案登记表和受案回执，并将受案回执交扭送人、报案人、控告人、举报人」。第一百七十四条：「对接受的案件，或者发现的犯罪线索，公安机关应当迅速进行审查」。第一百七十八条管的是立不立案。接受案件后经审查，认为有犯罪事实需要追

究刑事责任，又属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准予以立案。不立案也要给你一张纸：「对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人」。第一百七十九条管的是不服怎么办。原文是：「控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；公安机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定」。接着写：「控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；上一级公安机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行」。案情重大、复杂的可以延长复议复核的时限，但「不得超过三十日，并书面告知申请人」。刑事诉讼法第一百一十二条：认为有犯罪事实需要追究刑事责任的应当立案；不予立案的，「将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议」。第一百一十三条：「被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案」。《公安机关办理行政案件程序规定》第六十一条也有同样的要求。属于本单位管辖的案件，「应当立即调查处理，制作受案登记表和受案回执，并将受案回执交报案人、控告人、举报人、扭送人」。办理治安案件的期限「自受理之日起不得超过 30 日；案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长 30 日」，鉴定期间不计入办案期限。《公安机关督察条例》第九条管的是投诉警察。原文是：「督察机构对群众投诉的正在发生的公安机关及其人民警察违法违纪行为，应当及时出警，按照规定给予现场处置，并将处理结果及时反馈投诉人」（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2018). 刑事诉讼法 (2018 年修正，第一百一十二、一百一十三条). <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d1b81b01351>；公安部 (2020). 关于修改《公安机关办理刑事案件程序规定》的决定（公安部令第 159 号）及修正后全文. http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5549884.htm；公安部 (2013/2019 修正). 公安机关办理行政案件程序规定（公安部令第 125 号，第 149 号修改决定）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2321117.htm、http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5428593.htm；国务院 (2011). 公安机关督察条例（国务院令第 603 号，第九条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2011-09/08/content_6138.htm
- 备注：受益人是你自己。报了警不一定会处理，但办不办、多久办，都有明文的标准和期限。三个动作按顺序记。① 当场拿受案回执，把案件编号和受理单位记下来。② 到期没结果，就按上面的期限去问进度，问「案子在哪个环节」，别问「为什么不管我」。③ 收到不予立案通知书，先看理由，7 日内复议，再 7 日复核，同时可以向人民检察院提出立案监督，三条路不冲突。治安案件，就是打架、小偷小摸这类。办案期限从受理那天算起，不超过 30 日。案情重大复杂的，经上一级公安机关批准可以再延 30 日。做鉴定的时间不算在内。接待态度差就走督察投诉，案子本身照样按立案流程追。捡到失物、邻里纠纷这类本来就不是刑事案件，公安机关按行政案件或者调解处理，甚至只是登记备案，别按「报案没人管」来理解。被诈骗之后的止付流程，见本节第 2 条（立刻打 110 要求止付）。被网暴见本节第 37 条（被网暴了先固证再挑路）

40. 别给办案、执法的人送钱送卡：行贿自己也判，对监察、执法、司法人员行贿还要从重

- 成本：不花钱。只是不去做。
- 说人话：「花点钱把事摆平」在刑法里是独立的罪，被抓的不只是收钱那个人。行贿判 3 年以下。情节严重的判 3 到 10 年，特别严重的判 10 年以上或者无期。对监察、行政执法、司法人员行贿，还是明文从重的那一档。被勒索给了钱、又没拿到不正当利益的，不算行贿。
- 收益：刑法第三百八十九条给行贿下了定义：「为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪」。同一条还写着：「在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处」。也留了一种例外：「因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿」。量刑写在刑法第三百九十条（刑法修正案十二修改，2024 年 3 月 1 日起施行）。原文是：「对犯行贿罪的，处三

年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产」。有七种要往重里判的从重情形：「（一）多次行贿或者向多人行贿的；（二）国家工作人员行贿的；（三）在国家重点工程、重大项目中行贿的；（四）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；（五）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；（六）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；（七）将违法所得用于行贿的」。末款留了主动交待可以减免的口子：「行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚」（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会. 中华人民共和国刑法（经刑法修正案十一修正的整合文本）第三百八十九条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92>；全国人大常委会（2023）. 中华人民共和国刑法修正案（十二）（第五项，修改刑法第三百九十条；自 2024 年 3 月 1 日起施行）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081818c3ce31f018cb6a6bc412f55>
- 备注：受益人是你自己。别指望贿赂一下就能免除惩罚。对方有同事、有台账、有监控和督察，你送出去的东西是他被查时的证据，也是你自己的罪证，而且这一类行贿是明文从重的那一档。真遇到对方索要好处，就按第 39 条（报警当场要受案回执）的渠道走：留下受案回执和文书，向督察机构或者纪检监察机关反映。刑法第三百八十九条第三款给的免责条件是「被勒索且没有获得不正当利益」，一旦你借这个机会拿到了本来拿不到的东西，这个条件就不成立。医院里的红包属于另一套规则，见第 24 节第 11 条

41. 可能翻脸的电话和面谈，直接开录音：自己参加的谈话，不用先征得对方同意

- 成本：不花钱。手机打开通话录音或者录音软件就行。从头录到尾，录完把原文件留着，不剪辑、不覆盖。
- 说人话：借钱、欠款、赔偿、退款、劳动纠纷，电话里说清楚了却没留下东西，几个月后双方就可能各说一套。你自己参加的谈话可以录下来，没提前告诉对方，不会单凭这一点就不能当证据。不能干的是窃听、偷窥别人隐私、闯进别人家里偷录，或者威胁对方说话。
- 收益：民事诉讼法第六十六条把视听资料、电子数据都列为证据。最高人民法院的民事诉讼法司法解释第一百零六条，只排除三种方法取得的证据：严重侵害他人合法权益的，违反法律禁止性规定的，严重违背公序良俗的。「没事先告诉对方」不在这三种里。最高人民法院的证据规定第十五条：拿录音录像当证据，要交存着它的原始载体，比如原来那部手机。第九十条：存有疑点的视听资料、电子数据，不能单独用来认定事实。最高人民法院官网转载的一篇法官文章也这样说：录音要合法取得、内容真实、不剪辑，还要和案子有关（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2023 年修正，2024 年 1 月 1 日施行）. 民事诉讼法（第六十六条）. 上海市发展和改革委员会转载全文 <https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html>；最高人民法院（2022 年第二次修正）. 关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释（第一百零六条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/353651.html>；最高人民法院（2019 年修正）. 关于民事诉讼证据的若干规定（第十四、十五、九十条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/212721.html>；刘丹妮（2023）. 电影《消失的她》中的法律（人民法院报，最高人民法院官网转载）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/406032.html>
- 备注：受益人是你自己和家人。录音里尽量让人、事、钱数和时间对得上。别只问「你什么时候给我」，可以自然地问「去年借你的 5 万元，你准备什么时候还」。录音交给法院、仲裁委或者警察用，别发到网上，公开别人的话可能惹上隐私和名誉纠纷，见本节第 16 条（网上不骂人、不造谣）。有录音不等于一定赢，法院还要结合别的证据看真不真、有没有关系。录音只解决能不能证

明，要不要真去起诉、要花多久，得另外算。离职前该存的材料见第 19 节第 8 条（离职前把工资条、考勤先存下来）。本条的依据是民事诉讼规则，刑事和行政案件里怎么用证据另有规定。

42. 现场出了事，先拍全景，再拍位置关系，最后拍损坏和伤情，原图原视频别删

- 成本：不花钱。拿手机连续拍几十秒到几分钟。先保证自己安全，不耽误救人和处置。
- 说人话：只对着车上一道划痕或者地上一件东西拍特写，过几天没人知道它原来在哪。先拍一段全景，把路口、门牌、车、人和周围都收进去，再拍相互位置，最后拍细节。要挪动东西或者车，能先拍就先拍。原图原视频留在手机里，别只存一份聊天软件里转过的。
- 收益：民事诉讼法第六十六条把物证、视听资料和电子数据都列为证据。最高人民法院的证据规定第十四条把图片、音频、视频列为电子数据。第十五条要求交电子数据的原件，拿录像当证据要交原始载体。照片和录像能把马上会变的现场状态留下来，再和报警记录、维修记录、病历、证人说法互相对上。「全景、位置、细节」这个顺序是经验做法，法律没有规定（全国）
- 证据等级：C
- 来源：全国人大常委会（2023 年修正，2024 年 1 月 1 日施行）. 民事诉讼法（第六十六条）. 上海市发展和改革委员会转载全文 <https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html>；最高人民法院（2019 年修正）. 关于民事诉讼证据的若干规定（第十四、十五条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/212721.html>
- 备注：受益人是你自己和家人。给 C 是因为拍摄顺序只是经验，法律条文只管照片录像能当证据、要交原件。有人受伤、起火、漏气或者还有别的危险，先救人、先躲开，别为了拍照耽误。交通事故现场该做的事见本节第 1 条（出了交通事故先停车、救人、报警）。

43. 被家暴了：先报警留下出警记录，再去法院申请人身安全保护令，不用先离婚，也不收费

- 成本：不花钱。申请人身安全保护令不交诉讼费，也不用交担保。要花的是报警、验伤、写申请的时间。最难的是对家里人开这个口。
- 说人话：在全世界被杀害的女性里，三分之一以上是伴侣下的手，往往是长期家暴的结局。同样挨打的女性里，被掐过脖子的，后来被杀的几率是没被掐过的 7 倍多。所以挨了打就报警，再去法院申请保护令。法院一般 72 小时内就要给答复。
- 收益：先说风险。66 个国家的数据合起来看（系统综述）。女性被杀的案子里，38.6% 是亲密伴侣干的，男性是 6.3%。作者说，这类命案往往是长期虐待的最后一步。另一项研究比较了 506 起命案和杀人未遂，还有 427 名挨过打但没出这种事的女性。以前被伴侣掐过脖子的，遭杀人未遂的几率是没被掐过的 6.70 倍（OR 6.70，95% CI 3.91–11.49）。被杀的几率是 7.48 倍（OR 7.48，95% CI 4.53–12.35）。再说法律。受害人和近亲属可以报警。公安机关要及时出警，制止家暴，调查取证，协助就医和验伤。情节较轻的，公安机关可以给对方出告诫书。遭受家暴或者面临家暴的现实危险，可以向法院申请人身安全保护令。法院受理后 72 小时内要作出裁定，情况紧急的 24 小时内。保护令可以禁止对方施暴，禁止对方骚扰、跟踪、接触你和你的近亲属，还可以让对方搬出你的住处。保护令最长管 6 个月，到期前可以申请延长。申请不以离婚为前提。法院认为家暴「存在较大可能性」就可以发。对方违反保护令，法院可以罚款 1000 元以下、拘留 15 日以下。构成犯罪的，按拒不执行判决、裁定罪处理。经常性的侮辱、威胁、跟踪、骚扰，还有挨冻挨饿，也算家暴。
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2015）. 反家庭暴力法（第二、十三、十五、十六、十九、二十三、二十八、二十九、三十、三十四条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7f9d60889>；最高人民法院（2022）. 关于办理人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定（法释〔2022〕17 号，第一、三、六、十、十二条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/366021.html>；最高人民法院（2016）. 关于人身安全保护令案件相关程序问题的批复（法释〔2016〕15 号，第一、二项）. 平原县人民法院转载全文 <http://qdzs.sdcourt.gov.cn/dzpyfy/393141/393283/1461545/index.html>；Stöckl H 等（2013）. The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61811-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61811-1)

1016/S0140-6736(13)61030-2; Glass N 等 (2008). Non-fatal strangulation is an important risk factor for homicide of women. Journal of Emergency Medicine. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.02.065>

- 备注：受益人主要是你自己和家人。命案比例是国外数据，我国没有公开的同口径统计。证据要攒：出警记录、告诫书、验伤结果、看病记录、对方写的保证书、聊天记录和录音都能用。录音见本节第 41 条（录音）。保护令不用请律师，一般几天内就有结果。要离婚或者要赔偿，是另一场官司，一审普通程序 6 个月起，律师费自己出。家暴受害人可以找法律援助，法院也可以缓收、减收或者免收诉讼费。保护令不等于人身安全有了保证，眼前有危险先打 110。受害人被强迫、被吓住，没法自己申请的，近亲属、公安机关、妇联、居委会、村委会可以代为申请。受害的是朋友或同事，你可以陪对方去报警、去医院。看见陌生人家里有人正在挨打，打 110 就够了。别自己上手拉架，理由见本节第 10 条（冲突先报警）。

44. 家里人赌博欠了债，别急着替他还：赌债法律不保护，为赌借的钱也不算夫妻共同债务

- 成本：不花钱。难在债主上门、家里人哭着求时，忍住不掏钱。债主真去起诉，你要应诉。
- 说人话：在赌桌上欠的钱，法院不保护。债主明知他借钱去赌还借给他，这笔钱法院也不保护。一方为了赌博借的钱，不能算成两口子一起还的债。没经过审判，法院不能让没借钱的一方替他担责任。
- 收益：最高人民法院 2017 年的通知写了四点。一方在赌博、吸毒这些违法犯罪活动里欠的债，不予法律保护。债主知道或者应当知道他借钱去赌博、吸毒，还借给他的，不予法律保护。一方用自己的名义借钱，拿去干违法犯罪的事，他要求按夫妻共同债务处理的，法院不支持。没经过审判程序，不能要求没借钱的那一方承担民事责任（全国，2017 年起）
- 证据等级：B
- 来源：最高人民法院 (2017). 关于依法妥善审理涉及夫妻债务案件有关问题的通知（法〔2017〕48 号，第二、四条）。<https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/36982.html>
- 备注：给 B 是因为这是法院的内部通知，没有数字，债主知不知情也要看证据。这份通知是按当时的婚姻法发的，民法典施行后怎么认定夫妻共同债务，见第 10 节第 12 条（配偶大额借的钱）。债主不知道他拿去赌的借款，照样要还，只是还钱的是借钱的人自己。要证明钱拿去赌了，得有转账流水、赌博平台记录或者公安的处理材料，平时就留着。债主真去起诉，一审普通程序 6 个月起，简易程序 3 个月。律师费各付各的，败诉方不负担。债主上门堵人、扣人，见第 9 节第 15 条（要债不扣人），直接报警。他本人要是已经赌到想死，见第 1 节第 37 条（赌到借钱还赌先打 12356）。受益人主要是配偶和直系亲属。

45. 熟人让你「帮忙刷个脸、做个见证」去办贷款，或者要你念验证码，别答应：这叫 AB 贷，借款人是人，不是担保人

- 成本：不花钱。难在当面拒绝亲戚朋友。对方说「只是做个见证」「不用你担责任」，也照样拒绝。手机、身份证、银行卡不交给中介，也不照中介的安排刷脸、签字。验证码只自己用，熟人要也不念。
- 说人话：所谓「帮忙刷个脸、做个见证」，其实是用你的名字向银行借钱。借款人是人，不是担保人，钱转给熟人以后，银行照样找你还。中介骗了你，但只要银行不知情，这份借款合同你就撤不掉。熟人写给你的「我来还」承诺书，也管不到银行。
- 收益：金融监管总局福建监管局 2022 年的风险提示讲了这个套路。客户 A 资质不够，贷不下来。中介说要加一个担保人，让 A 去找资质好的 B。实际办的时候，中介用 B 的身份信息申请贷款，钱给 A 用。原文说「借款人实质为 B」，B「直至被银行催收才知本人是借款人而非担保人」。山东监管局 2024 年的提示说，中介会向 B 承诺「不承担任何责任」。中介还会事先教 B 怎么应付银行的贷前调查，实际由 B 作为借款人申请贷款。上海普陀区法院 2024 年公布过一起案子。业务员拿着 B 的手机下载银行 App，直接用 B 的名义申请贷款。钱到了 B 的账户，B 转给了 A，A 又付了 8 万多元手续费。中介一伙 8 人以合同诈骗罪被判 10 个月到 4 年。中介判了刑，这笔贷款也不会因此变成别人的。民法典第一百四十九条写着，第三人欺诈的，对方「知道或者应当知道」，受骗的一方才

能请求撤销。这里的对方是银行，银行不知情就撤不掉。能撤的，要在知道被骗之日起1年内向法院请求（第一百五十二条）。借款人要按约定的期限还钱（第六百七十五条）。合同只约束签合同的人（第四百六十五条）。把债转给别人，要经银行同意（第五百五十一条）。所以A写的承诺书管不到银行。钱只能自己起诉A去要。替人刷了脸、没看合同，法院也认。内江市市中区法院2025年审结过一个案子：蒋某向小贷公司借钱，自己一个人借不到。张某的儿子背着她，把她的身份信息给了蒋某，让她当共同借款人。借款流程里要她本人刷脸，她刷了，但没看合同。法院说她「应当预见人脸识别的重要性及法律后果」，判她和蒋某一起还剩下的本金6万多元。电子签名法写明，「可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力」。反电信网络诈骗法规定，任何人「不得提供实名核验帮助」，违反的要罚款，情节严重的拘留。普通程序一审6个月内审结，可以延长。律师费不在法定的诉讼费用里，要自己出（全国）

- 证据等级：B
- 来源：国家金融监督管理总局福建监管局（原福建银保监局）（2022）. 关于防范不良贷款中介新型套路的风险提示（2022年9月14日）. <https://www.nfra.gov.cn/branch/fujian/view/pages/common/ItemDetail.html?docId=1072844&itemId=1104&generaltype=0>；国家金融监督管理总局山东监管局（2024）. 风险提示：警惕非法贷款中介AB贷风险（2024年3月14日）. <https://www.nfra.gov.cn/branch/shandong/view/pages/common/ItemDetail.html?docId=1154326&itemId=1269&generaltype=0>；上海市普陀区人民法院（2024）. 以案释法：征信不好仍可办理大额贷款？小心「AB贷」陷阱. <https://www.shpt.gov.cn/fyxx-fy/20240920/953017.html>（上海市普陀区人民政府网转载）；唐逸飞（2025）. 有必要对「助贷中介套路欺诈」予以刑事规制. 检察日报理论版. https://www.spp.gov.cn/spp/llyj/202506/t20250607_697711.shtml（最高人民检察院官网）；全国人大（2020）. 民法典（第一百四十九、一百五十二、四百六十五、五百五十一、六百七十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大常委会（2023修正）. 民事诉讼法（第一百五十二条）. <https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html>（上海市发展改革委转载）；国务院（2006）. 诉讼费用交纳办法（国务院令 第481号，第六条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6929.htm；四川长安网（中共四川省委政法委员会主办，来源四川法治报）（2025）. 一次「刷脸」让她背上数万元贷款 法院：当事人应当预见人脸识别的重要性及法律后果（2025年9月23日）. <https://www.sichuanpeace.gov.cn/azsf/20250923/2992615.html>；山西省忻州市中级人民法院（转载人民法院报）（2021）. 一女子「被刷脸」办卡贷款后被起诉还钱（2021年8月19日）. <https://sxxzzy.shanxify.gov.cn/article/detail/2021/08/id/6215123.shtml>；全国人大常委会（2019）. 电子签名法（2019年修正，第三、十三、十四、十五条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f2163e4261aa1>；全国人大常委会（2022）. 反电信网络诈骗法（第三十一、四十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml
- 备注：受益人主要是你自己，开口找你的A多半是家人或朋友。上海浦东一位检察长撰文说，B往往碍于情面明知是自己贷款也照办，最后成了银行的催收对象。真想帮忙，先问清自己在合同上是什么身份，是借款合同就别签。愿意担保的，就以保证人的身份签保证合同，见第18条（替人担保）。已经被贷了款，先报警，再打放款银行官网上的电话说明情况，聊天和转账记录都留好。自己名下有几笔贷款，查征信见第9条（查征信报告）。银行贷前问话时别照中介教的说，作假可能自己担责，见第9节第6条（包装材料贷款）。刷脸和电子确认同样算签字，见第17条（签字前把纸看完）。法院也不是一律判本人还：广州互联网法院2021年判过，身份证被偷后当场报警挂失的人，银行拿不出她本人刷脸的证据就输了。所以身份证丢了要马上报警挂失，回执留好。机构要你刷脸时可以要别的方式，那是另一件事，见第14节第9条（刷脸不是必须答应的）。借你名字办事的同类套路见第28条（挂名法人）。手机和账户不外借，见第8条（不把银行卡借人）。给B是因为监管只给了套路和案例，没有被骗人数和金额的统计。